

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2683/2538

นาย สมบูรณ์ แสงสว่าง
นาย รัตน์ ถาวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ซื้อที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งมีที่ดินพิพาทที่จำเลยทั้งสองได้ครอบครองแทน เจ้าของรวมอยู่ด้วยจากผู้ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของศาลยอมได้สิทธิในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 จำเลยทั้งสองจึงไม่มี สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโจทก์มีสิทธิ ฟ้องขับไล่ จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า นาง สมคิด นวะะสิทธิ์ ได้ ซื้อ ที่ดิน ซึ่ง มี หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 347 แปลง พินาท กับ แปลง อื่นอีก รวม 6 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 100 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา จากการ ขายทอดตลาด ของ ศาลจังหวัด น่าน ใน ลำนวน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 81/2522 ระหว่าง ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จังหวัด น่านโจทก์ นาง ศรีคำ มหานิล กับพวก จำเลย โจทก์ ได้ ซื้อ ที่ดิน จำนวน 6 แปลง ดังกล่าว จาก นาง สมคิด นวะะสิทธิ์ โดย จดทะเบียน ซื้อ ขาย ตาม กฎหมาย ใน ระหว่าง การ บังคับคดี นั้น จำเลย ทั้ง สอง ได้ ทำหนังสือ

ขออนุญาต ต่อ ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สาขา น่านเพื่อ
เข้า ทำกิน ใน ที่ดินพิพาท ทาง ธนาคาร ได้ อนุญาต ให้ จำเลย ทำกินใน ที่ดินพิพาท
ตาม ขอ ต่อมา โจทก์ และ ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สาขา
น่าน ได้ บอกกล่าว ให้ จำเลย ทั้ง สอง ออกจาก ที่ดินพิพาทแต่ จำเลย ทั้ง สอง เพิก
เฉย ขอให้ บังคับ ห้าม จำเลย ทั้ง สอง และ บริวารเข้า เกี่ยวข้อง ใน ที่ดินพิพาท อีก
ต่อไป ให้ จำเลย ทั้ง สอง ชดใช้ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 3,000 บาท นับแต่
วันฟ้อง ไป จนกว่าจำเลย ทั้ง สอง จะ ออกจาก ที่ดินพิพาท

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ไม่เคย ทำ หนังสือขออนุญาต
ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สาขา น่านเพื่อ เข้า ทำกิน ใน
ที่ดินพิพาท ทาง ธนาคาร ได้ ทำ เอกสาร ดังกล่าวขึ้น ด้วย กลฉ้อฉล โดย ทาง
ธนาคาร แจ้ง แก่ จำเลย ทั้ง สอง ว่า ปัจจุบันที่ดิน ของ จำเลย กับ ของ โจทก์ เป็น
แปลง เดียว กัน หาก จำเลย มี ความ ประสงค์จะ ครอบครอง และ ทำกิน ตลอด ไป
โดย ไม่ต้อง ย้าย ก็ ขอให้ จำเลย ทั้ง สองลงลายมือชื่อ ไว้ จำเลย หลงเชื่อ จึง ลง
ลายมือ ให้ ไป จำเลย ทั้ง สองไม่เคย บุกรุก ครอบครอง ที่ดิน โจทก์
จำเลย ทั้ง สอง ครอบครองที่ดินพิพาท มา นาน จน ถึง ปัจจุบัน จึง มีสิทธิ ทำ
ประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาทและ โจทก์ เรียก ค่าเสียหาย สูง เกินควร ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ โดย ผู้พิพากษา ที่นั่ง พิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นได้รับ รอง ว่า
มีเหตุ อันควร อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นรับรอง ว่า มี เหตุ สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่าที่ดินพิพาท ที่ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ครอบครอง เป็น ที่ดิน ส่วน หนึ่งของ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส. 3) เอกสาร หมายเลข จ. 6 ที่นาง สมคิด ได้ ชื้อ จาก การ ขายทอด ตลาด ตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น สำนวน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 81/2522 ได้ จด ทะเบียน โอน วันที่ 25 กันยายน 2533 แล้ว ต่อมา โจทก์ ได้ ชื้อ ที่ดิน ดังกล่าว ข้าง ต้น จากนาง สมคิด โดย จดทะเบียน โอน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 เมื่อ โจทก์ ชื้อ มา แล้ว จะ เข้า ทำประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาท จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอมอ้างว่า ที่ดิน พิพาท เป็น ของ จำเลย ทั้ง สอง ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา โจทก์ มี ว่า โจทก์ มี สิทธิ ฟ้องขับไล่ จำเลย ทั้ง สอง ออกจาก ที่ดินพิพาท ตาม หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส. 3) เอกสาร หมายเลข จ. 6 ได้ หรือไม่ และ โจทก์ เสียหาย เพียงใด นั้น เกี่ยวกับ ปัญหา ข้อ แรกจำเลย ทั้ง สอง นำสืบ อ้างว่า ได้ เข้า ครอบครอง ทำ ประโยชน์ ใน ที่ดินพิพาท ตั้งแต่ ปี 2500 แล้ว ใน ปี 2517 จำเลย ที่ 1 ได้ ยื่น ขอ ออกใบจอง ที่ดินพิพาท ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 3 และ ล. 4 ใน ปี 2518 จำเลย ที่ 1 ได้ ยื่น ขอ ออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 5, ล. 6 ส่วน จำเลย ที่ 2 นาง บัวเรียง ตนะทิพย์ ภริยา ได้ ยื่น ขอ ออก หนังสือ อนุญาต เข้า ทำประโยชน์ ที่ดินพิพาท ซึ่ง อยู่ ใน เขต ปฎิรูป ที่ดินใน ปี 2530 ดัง ปรากฏ ตาม หนังสือ อนุญาต เข้า ทำประโยชน์ ใน เขต ปฎิรูปที่ดิน เอกสาร หมายเลข ล. 1 แม้ จำเลย ทั้ง สอง อ้างว่า มี หลักฐาน ดังกล่าวมา แสดง ก็ ตาม แต่ จาก การ ที่ จำเลย ทั้ง สอง ยอมรับ ว่า ที่ดินพิพาทเป็น ส่วน หนึ่งของ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส. 3) และ เดิม เป็น ของ นาย ล้วน มหานิล ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 6 ซึ่ง เมื่อ พิจารณา รูป ที่ดิน ใน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ และ หนังสือ อนุญาต ให้ เข้า ทำประโยชน์ ใน เขต ปฎิรูป ที่ดิน ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 6 และ ล. 1 ที่

จำเลย ทั้ง สอง อ้าง ปราบกฏว่า ไม่ ตรง กับ รูป ที่ดิน ใน หนังสือ รับรองการ ทำ ประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 6 โดยเฉพาะ รูป ที่ดิน ในหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข ล. 6 ของ จำเลย ที่ 1ทาง ด้าน ทิศตะวันออก ระบุ ว่า จด น้ำ พริ้ว ไม่ได้ จด ลำห้วย ดัง เช่นรูป ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ เอกสาร หมายเลข จ. 6 ของ โจทก์ทั้ง จำเลย ทั้ง สอง ไม่นำ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ผู้เกี่ยวข้อง กับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และ หนังสือ อนุญาต ให้ เข้า ทำประโยชน์ใน เขต ปฎิรูป ที่ดิน มา เบิกความ ยืนยัน ว่า หนังสือ ทั้ง สอง ฉบับ เป็นหนังสือ แสดง สิทธิ ของ ที่ดินพิพาท แต่อย่างใด ใน การ นำยึด และ การ ประกาศ ขายทอดตลาด ที่ดินพิพาท ของ ศาลชั้นต้น นั้น ก็ ได้ความ จากพยาน โจทก์ คือ นาย จีระศักดิ์ สุขหรุ่น ซึ่ง เป็น เจ้าพนักงาน บังคับคดี ของ ศาลชั้นต้น มา เป็น พยาน เบิกความ ว่า มี การ นำ ประกาศ การ ขายทอดตลาดทรัพย์ ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เอกสาร หมายเลข จ. 6ไป ปิด ไว้ ที่ บ้าน จำเลย ทั้ง สอง ที่ว่าการ อำเภอ และ ที่ หน้า ศาลชั้นต้นแล้ว นาย เกียรติ ถาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน พยาน จำเลย ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ ว่า ก่อน จะ มี การ ขายทอด ตลาด ที่ดินพิพาท ของ ศาลชั้นต้นพยาน ก็ ทราบ นั้น จึง เป็น การ ยืนยัน ให้ เห็น ว่า จำเลย ทั้ง สอง ก็ น่า จะทราบ ดี เช่นกัน ซึ่ง จำเลย ทั้ง สอง ก็ ควร ที่ จะ ไป ร้องขจัดทรัพย์ต่อ ศาลชั้นต้น และ แสดง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสาร หมายเลข ล. 6กับ หนังสือ อนุญาต ให้ เข้า ทำประโยชน์ใน เขต ปฎิรูป ที่ดิน เอกสาร หมายเลข ล. 1ของ จำเลย ทั้ง สอง เพื่อ พิสูจน์ ให้ เห็นว่า ที่ดินพิพาท เป็น ของ จำเลย ทั้ง สอง ภายใน เวลา ที่ กฎหมาย กำหนด แต่ จำเลย ทั้ง สอง ก็ เพิกเฉยอันเป็น การ ทำให้ จำเลย ทั้ง สอง หมด สิทธิ ที่ จะ แสดง การ เป็น เจ้าของ อื่นนอกจาก นี้ จำเลย ทั้ง สอง รับ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ได้ ลงลายมือชื่อ ในหนังสือ ขออนุญาต เข้า ทำกิน ใน ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสาร หมายเลข จ. 6 ต่อ ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จ. 2 โดย

จำเลย ที่ 1 อ้างว่า เพราะอ่าน หนังสือ ไม่ออก ซึ่ง แสดง ว่า เป็น หนังสือ ที่ พิมพ์ ข้อความ มา แล้วแต่เมื่อ ตอบ คำถามค้าน ทนายโจทก์ กลับ ว่า เป็น กระดาษ เปล่า จึง ชัด กันเองทั้ง เป็น การ นำสืบ ลอย ๆ ต่าง กับ โจทก์ ซึ่ง มี ทั้ง นาย เลอศักดิ์ ชู ปรากฏ ผู้ทำหนังสือ และ นาย อุปลัมภ์ ไชยมงคล ผู้เป็น พยาน ใน หนังสือ ดัง กล่าว โดย บุคคล ทั้ง สอง ไม่มี ส่วนได้เสีย และไม่เคย มีเหตุ โกรธเคือง กับ จำเลย ทั้ง สอง มา ก่อน มา เป็น พยาน เบิกความสนับสนุน ประกอบ เอกสาร แล้ว และ ถ้า ยิง ได้ พิจารณา ข้อความ ที่ พิมพ์ลง ใน หนังสือ ดังกล่าว ที่นาย เลอศักดิ์ เบิกความ ยืนยัน ว่า ก่อน ให้ จำเลย ทั้ง สอง ลงชื่อ พยาน ได้ อ่าน ข้อความ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ฟัง แล้วก็ จะ เห็น ได้ว่า ข้อความ ที่ พิมพ์ ตั้งแต่ หัว กระดาษ ตัวอักษร ที่ พิมพ์การ เว้น ช่องว่าง ระหว่าง บรรทัด เป็น ระเบียบ เรียบร้อย จน ถึง บรรทัด สุดท้าย ก่อน ให้ จำเลย ทั้ง สอง ลงลายมือชื่อ พิมพ์ ได้ พอดี ไม่มี พิรุซึ่ง ถ้า เป็น การ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ลงลายมือชื่อ ใน กระดาษ เปล่าย่อม เป็น การ ยาก ที่ จะ พิมพ์ ขึ้น ที่ หลัง ดัง ที่ จำเลย ทั้ง สอง อ้าง และถ้า จำเลย ที่ 1 มี หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข 6 ซึ่ง ออก เมื่อ ปี 2518 อันเป็น หนังสือ แสดง สิทธิ ใน ที่ดินพิพาทดัง จำเลย ที่ 1 อ้าง จำเลย ที่ 1 ก็ ต้อง โต้แย้ง แสดง หลักฐาน ดังกล่าวให้ ทาง ธนาคาร ทราบ แล้ว แต่ จำเลย ที่ 1 ก็ ไม่เคย กระทำการ ดังกล่าวให้ ทาง ธนาคาร ทราบ เลย ข้อเท็จจริง จึง ฟังได้ ว่า จำเลย ทั้ง สองเพียง เข้า ครอบครอง ที่ดินพิพาท แทน ผู้เป็น เจ้าของ ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ เอกสาร หมายเลข 6 เมื่อ โจทก์ ได้ ชื่อที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ เอกสาร หมายเลข 6 ซึ่ง มี ที่ดินพิพาท รวม อยู่ ด้วย จาก นาง สมคิด ซึ่ง ชื่อ มาจาก การ ขายทอดตลาด ของ ศาลชั้นต้น ที่ เจ้าของ ที่ดิน ดังกล่าว คือ นาย ล้วน เป็น ลูกหนี้ และ ถูก บังคับคดี มา โดยสุจริต โจทก์ ย่อม ได้ สิทธิ ใน ที่ดิน พินาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 จำเลย ทั้ง สอง จึง ไม่มี สิทธิครอบครอง ที่ดินพิพาท โจทก์ มีสิทธิ ฟ้องขับไล่ จำเลย ทั้ง สอง ออกจาก

ที่ดินพิพาท ได้ สำหรับ ปัญหา ฎีกา โจทก์ ที่ ว่า โจทก์ ขอให้ จำเลย ทั้ง สองชดใช้ ค่าเสียหาย โจทก์ เดือน ละ 3,000 บาท นั้น เห็นว่า จำเลย ทั้ง สองขออนุญาต เข้า ทำกิน ใน ที่ดินพิพาท แล้ว ไม่ยอม ออก ทำให้ โจทก์เข้า ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน พินาท ไม่ได้ นั้น ย่อม ทำให้ โจทก์ เสียหาย จริงจึง เห็นสมควร กำหนด ค่าเสียหาย ให้ โจทก์ เดือน ละ 1,000 บาทที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา ไม่ เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ห้าม จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร เข้า เกี่ยวข้องใน ที่ดินพิพาท ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 347 ตั้ง อยู่ หมู่ ที่ 1 ตำบล ยม อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม อีก ต่อไป ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 1,000 บาทนับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ออก ไป

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชนโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1.ในการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดเป็นการซื้อขายพิเศษไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456เมื่อมีการซื้อทรัพย์สินแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์ทันทีแม้เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์และยังมิได้จดทะเบียนผู้ซื้อก็มีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้ที่อยู่ในทรัพย์สินที่ตนซื้อจากการขายทอดตลาดได้(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่5137/2537) 2.คดีนี้โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินต่อจากผู้ที่ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดการซื้อขายระหว่างโจทก์กับผู้ขายจึงต้องทำตามแบบที่มาตรา456กำหนดไว้เมื่อได้ความว่าโจทก์ซื้อทรัพย์สินมาโดยชอบแล้วโจทก์ย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ขายที่เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในการฟ้องขับไล่ผู้อยู่ในทรัพย์สินที่ตนซื้อมานั้นได้ ?นพพรโพธิรังสียากร?